

מסורת הש"ס

(א) [מוספתא פי"ג], (ב) [שבת קו': וט"ג], (ג) לעיל פט': קו': כמובות קא'. [מוספתא פי"ג], (ד) [מוספ' שס ע"ע], (ה) כמובות קא', (ו) [לעיל פט':].

הגהות הב"ח

(א) גמ' אמר ר' יהודה אפי' שיגרה כ"ל ותיבות יוסי דר נמחק: (ב) רש"י ד"ה ל"ג והגדילה. כ"ב טעמו דהא לקמן פליגי בה רב ושמואל עיין בסוף דף קט: (ג) תוס' ד"ה מחמת וכי' אלא אקטבה שנישאת:

אסי לאיחלופי נגיטא. שיכתבנו סופר צור בגט גירושין לגרש צו אשה: **אפי' כשהיא יושבת באפריון**. ונושאין אותה מבית אביה לבית בעלה לחופה ואמרה אי אפשי צו דליכא למימר אי לא בעיא ליה תיחות ותזיל אפי' הכי הוי מיאון: **אפי' אורחים**. דליכא בית דין ותו דהני מישתק שמקי ולא קא מודעי:

אלל חנוני. דליכא אלא חנוני ואיכא למימר משום דלטרחא הוא להציא לו חפץ משלו: (ו) ל"ג והגדילה: **נסקדסה**. לאחר בלא מיאון: **נקידושין**. שנתקדשה לאחר פליגי דלא הוי מיאון אלל בנישואין מודו או דלמא אפי' בנישואין שנישאת לאחר בלא מיאון פליגי: **הלכה כר' יהודה**. אתרווייהו איתמר: דהוה **נסיבא מעיקרא**. לראשון ואפילו הכי נפקא צמיאון קל: למיבדקינהו. אי הוו מיהדרין ממרדכייהו: **ועומדס מחיקו**. אס צת כהן לשראל היא: **וטונלת**. מפני תשמיש ששמשה ואוכלת לערב בתרומה: **ר' יהושע אומר וכאי נמליאסה**. דרבנן אפקרוה גביה והפקר בית דין הפקר: **ומיטמא לה**. אס כהן הוא ואע"ג דנישואין ידיה דרבנן הא אוקימנא דהאשה^(ו) כיון דירית לה הויה לה כמת מלוה: **כבעוה לינשא**. בעודה תחתיו ונתעכבה מלינשא צביילו כאילו היא אשתו וזריכה מיאון: **נסן לה גט זו היא עכבה מן האיש**. דכיון שלא מייאנה צו גליא דעתה דצביילו הימה מעכבת אללו ואשתו היא ליאסר בקרובותיה ופסלה בגיטו מן הכהונה: **עכבה שאינה מן האיש**. לא נתעכבה אללו צבייל אישות: **מתני' נסן לה גט**. ואפי' היא קטנה הרי היא כשאר גרושות ואסורה בקרוביו: **מוסרס לחזור לו**. אף על גב דאס לא החזירה ונישאת לאחר מתוך הגירושין ונתארמלה אסורה לראשון אפי' הכי כי החזירה ומיאנה צו אתי מיאון וגלי עלה דקטנה היא וצטלוה לגיטא ולא הוי צחורה שניה כמחזיר גרושתו משניסת לאחר: ^{זה}

אתי לאיחלופי בנימא. פירוש שיכתבנו סופר צור בגט ומשמע מכאן לשבש מה שכתב צתיקוני גט מיאון לא רעינא ביה כו' אלא כחזינן ליה כדמשמע הכא: **קטנה שא** **מיאנה ועמדה** ונתקדשה קידושיה הן הן **מיאוניה**. והא דתניא לעיל ונישאת הוא הדין נתקדשה אלא לא חש לדקדק

אתי לאיחלופי בגיטא תקינו הכי "ביום פלוני מיאנה פלונית בת פלוני באנפנא תנו רבנן ^(ב)אי זהו מיאון אמרה אי אפשי בפלוני בעלי אי אפשי בקידושין שקידשוני אמי ואחי יתר על כן אמר ר' יהודה אפילו יושבת באפריון והולכת מבית אביה לבית בעלה ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי זהו מיאון יתר על כן אמר רבי יהודה אפי' היו אורחין מסובין בבית בעלה והיא עומדת ומשקה עליהם ואמרה להם אי אפשי בפלוני בעלי הרי הוא מיאון יתר על כן אמר רבי ^(ג) יוסי בר יהודה אפילו שיגרה בעלה אצל חנוני להביא לו חפץ משלו ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי אין לך מיאון גדול מזה: רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כל תינוקות וכו': אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס תנא קטנה שלא מיאנה ועמדה ונשאת משום רבי יהודה בן בתירה אמרו גישואיה הן הן מיאוניה איבעיא להו נתקדשה מהו תא שמע קטנה שלא מיאנה ועמדה ונתקדשה משום ר' יהודה בן בתירה אמרו קידושיה הן הן מיאוניה איבעיא להו פליגי רבנן עליה דרבי יהודה בן בתירה או לא אם תימצי לומר פליגי בקידושין או אפי' בנישואין ואם תימצי לומר פליגי אפילו הלכה כמותו ואם תימצי לומר הלכה כמותו בנישואין או אפילו בקידושין תא שמע אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יהודה בן בתירה ^אהלכה מכלל דפליגי ואכתי תיבעי לך דהוה נסיבא מעיקרא או דלמא מיקדשא ת"ש דכלתיה דאבדן אימורד שדר רבי זוגי דרבנן למיבדקינהו אמרי להו נשי חזו גברייכו דקאתו אמרי להו ניהוו גברייכו דידכו אמר רבי אין לך מיאון גדול מזה מאי לאו דהוה נסיבא לא דהוה מיקדשא קידושי י'הלכה כרבי יהודה בן בתירה ואפי' בנישואין דקמא: רבי אלעזר אומר וכו': אמר רב יהודה אמר שמואל חוזרני על כל צדדי חכמים ולא מצאתי אדם שהשוה מדותיו בקטנה כרבי אלעזר שעשאה רבי אלעזר כמטיילת עמו בחצר ועומדת מחיקו וטובלת ואוכלת בתרומה לערב ^אתניא רבי אליעזר ואין בעלה זכאי לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה ואינו יורשה ואין מיטמא לה כללו של דבר אינה כאשתו לכל דבר אלא שצריכה מיאון רבי יהושע אומר יבעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומיטמא לה כללו של דבר הרי היא כאשתו לכל דבר אלא שיוצאה במיאון ^אאמר רבי נראין דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע שרבי אליעזר השוה מדותיו בקטנה ורבי יהושע חלק מאי חלק אי אשתו היא תיבעי גמ לרבי אליעזר נמי אי לאו אשתו היא מיאון נמי לא תיבעי אלא בבדי תיפוק: ר"א בן יעקב אומר וכו': ה"ד עכבה שהיא מן האיש ועכבה שאינה מן האיש א"ר יהודה אמר שמואל תבעוה לינשא ואמרה מחמת פלוני בעלי זו היא עכבה שהיא מן האיש מחמת בני אדם שאינם מהוגנין לי זו היא עכבה שאינה מן האיש אביו בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרווייהו נתן לה גט זו היא עכבה שהיא מן האיש והוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה מיאנה בו זו היא עכבה שאינה מן האיש והוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה הא קתני לקמן הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה נתן לה גט והחזירה מיאנה בו ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה מותרת לחזור לו מיאנה בו והחזירה נתן לה גט ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה אסורה לחזור לו

בית שמאי פרק שלשה עשר יבמות קח.

אתי לאיחלופי בנימא. פירוש שיכתבנו סופר צור בגט ומשמע מכאן לשבש מה שכתב צתיקוני גט מיאון לא רעינא ביה כו' אלא כחזינן ליה כדמשמע הכא: **קטנה שא** **מיאנה ועמדה** ונתקדשה קידושיה הן הן **מיאוניה**. והא דתניא לעיל ונישאת הוא הדין נתקדשה אלא לא חש לדקדק כיון שאין יודע חילוק בין קידושין בין נשואין: **תא שמע דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בן בתירה**. ואכולהו קאי בין אקדושין בין אנישואין מכלל דרבנן פליגי עליה אפילו בנישואין:

בבבא שפ דבר אינה באשתו בבב דבר. לאתוי צת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה וצת כהן לישראל תאכל ולר' יהושע איפכא: **מחמת בני אדם שאינם מהוגנים** ^אלי זו היא עכבה שאין מן האיש. פירוש והוי מיאון ותימנה דאס כן תיפשוט הא דבעי לעיל אי הלכה כר' יהודה בן בתירה בנישואין דהכא משמע צשאינה רואה להנשא מחמת שאינן מהוגנין לה דהויא מיאון כ"ש אס נשאת לו ומשנת רבי אלעזר בן יעקב קב ונקי וי"ל דהכא לא איירי צמיאון אלא ^א צקטנה שנישאת שלא לדעתה קאי וקאמר עלה ר"א בן יעקב דאי אמרה מחמת צני אדס שאינן מהוגנים הוי שלא לדעתה מחמת פלוני בעלי הוי לדעתה וזריכה מיאון והשתא לא שייך מידי להאיא דלעיל: אלא

בנישואין הלכה כמותו או אין הלכה כמותו ואם תימצי לומר הלכה כמותו בנישואין או אפילו בקידושין תא שמע אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יהודה בן בתירה ^אהלכה מכלל דפליגי ואכתי תיבעי לך דהוה נסיבא מעיקרא או דלמא מיקדשא ת"ש דכלתיה דאבדן אימורד שדר רבי זוגי דרבנן למיבדקינהו אמרי להו נשי חזו גברייכו דקאתו אמרי להו ניהוו גברייכו דידכו אמר רבי אין לך מיאון גדול מזה מאי לאו דהוה נסיבא לא דהוה מיקדשא קידושי י'הלכה כרבי יהודה בן בתירה ואפי' בנישואין דקמא: רבי אלעזר אומר וכו': אמר רב יהודה אמר שמואל חוזרני על כל צדדי חכמים ולא מצאתי אדם שהשוה מדותיו בקטנה כרבי אלעזר שעשאה רבי אלעזר כמטיילת עמו בחצר ועומדת מחיקו וטובלת ואוכלת בתרומה לערב ^אתניא רבי אליעזר ואין בעלה זכאי לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה ואינו יורשה ואין מיטמא לה כללו של דבר אינה כאשתו לכל דבר אלא שצריכה מיאון רבי יהושע אומר יבעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומיטמא לה כללו של דבר הרי היא כאשתו לכל דבר אלא שיוצאה במיאון ^אאמר רבי נראין דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע שרבי אליעזר השוה מדותיו בקטנה ורבי יהושע חלק מאי חלק אי אשתו היא תיבעי גמ לרבי אליעזר נמי אי לאו אשתו היא מיאון נמי לא תיבעי אלא בבדי תיפוק: ר"א בן יעקב אומר וכו': ה"ד עכבה שהיא מן האיש ועכבה שאינה מן האיש א"ר יהודה אמר שמואל תבעוה לינשא ואמרה מחמת פלוני בעלי זו היא עכבה שהיא מן האיש מחמת בני אדם שאינם מהוגנין לי זו היא עכבה שאינה מן האיש אביו בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרווייהו נתן לה גט זו היא עכבה שהיא מן האיש והוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה מיאנה בו זו היא עכבה שאינה מן האיש והוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה הא קתני לקמן הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה נתן לה גט והחזירה מיאנה בו ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה מותרת לחזור לו מיאנה בו והחזירה נתן לה גט ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה אסורה לחזור לו

זה

עין משפט
גר מצוה

ב א מ"י פי"א מהל' גירושין הלכה יא: י ב ג מ"י שס הלכה ח סמג עשין ג טוש"ע אה"ע סימן קנה סעיף ג: יא ד דה מ"י שס הלכה טו טוש"ע שס סעיף י: